

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0586-2026/PS2**

DENUNCIANTE : MARCO HERBERT LOAYZA AYLLON
(SEÑOR LOAYZA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ¹
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 12 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 30 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente cuatro (4) operaciones de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) no cumplió con bloquear su tarjeta y cuenta, pese a que lo solicitó; y, como consecuencia se efectuaron dos operaciones adicionales entre las 16:00 y 18:00 horas; y, (ii) no adoptó las medidas de seguridad adecuadas respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó por correo electrónico o mensaje de texto, ni adoptó otra medida preventiva; pese a que (a) las operaciones son inusuales en tanto se produjeron cuatro en una sola tarde; y, (b) nunca ha efectuado transferencias bancarias virtuales, únicamente realiza operaciones por cajero y Yape:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/12/2025	TRANSF.BCO.NACION	4 504,80
05/12/2025	TRAN.CEL.BM.NACION	1 804,80
05/12/2025	TRANSF.BCO.INTERBA	3 879,41
05/12/2025	TRANSF.BCO.INTERBA	3 571,80

2. El 6 de febrero de 2026, el Banco presentó dos escritos apersonándose al procedimiento.
3. El 9 de febrero de 2026, el señor Loayza presentó un escrito y adjuntó los estados de cuenta de su cuenta de ahorros correspondientes a los meses de junio a noviembre de 2025, en atención al requerimiento de información formulado mediante Resolución N° 1.
4. El 11 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
- (i) El denunciante no ha acreditado con medio probatorio alguno que su entidad haya incurrido en la infracción imputada, por lo que no existirían elementos de convicción que sustenten la denuncia; y,
- (ii) requirió un plazo adicional para cumplir con la información solicitada en la Resolución N° 1.

¹ RUC N° 20100047218

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

5. Mediante Resolución N° 2 del 17 de febrero de 2026, se denegó el plazo adicional solicitado por el Banco.
6. El 4 de marzo de 2026, el señor Loayza presentó un escrito y señaló lo siguiente:
 - (i) El 5 de diciembre de 2025, en una agencia del Banco solicitó el bloqueo de su cuenta por las operaciones no reconocidas; y posteriormente solicitó las cámaras de seguridad; sin embargo, el banco no se las brindó; y,
 - (ii) solicitó se requiera al Banco la presentación de log de autenticación y geolocalización, registro de envío y validación de OTP, imagen de la cámara de seguridad y la trazabilidad del dinero.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

7. Determinar si corresponde:
 - (i) Aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
 - (ii) declarar responsable al Banco por el débito indebido de cuatro (4) operaciones en la cuenta de ahorros del denunciante; y,
 - (iii) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

8. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
9. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
10. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

11. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
12. En reciente jurisprudencia², la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
13. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones**(...)****23. Operaciones con tarjeta presente:** Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.**24. Operaciones con tarjeta no presente:** Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información**(...)**”

14. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
15. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
16. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*³ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no

² Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

³ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

17. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
18. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
19. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
20. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
21. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente cargadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

III.2. Sobre el débito de las operaciones cuestionadas por el denunciante

22. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho

⁴**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

M-OPS-04/01

Página 4 de 16

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de **sus** intereses económicos⁵.

23. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
24. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
25. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
26. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento), establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.

27. El artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad¹⁰, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
28. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
29. Asimismo, el literal b) del numeral 20.1 del artículo 20° del Reglamento de Ciberseguridad¹¹ establece como exenciones de la autenticación reforzada indicado en el

9

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

11

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, modificado por Resolución SBS N° 3240-2023 del 2 de octubre de 2023.**Artículo 20. Exenciones de autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

20.1 Están exentas del requisito de autenticación reforzada indicado en el artículo 19 del presente Reglamento, a excepción del indicado en el literal c), las siguientes operaciones realizadas por canal digital:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

artículo 19 del presente Reglamento, a excepción del indicado en el literal c), a las operaciones de pago, pagos periódicos o transferencias a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona.

30. El señor Loayza denunció al Banco por debitar indebidamente cuatro (4) operaciones de su cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11, las cuales no reconocía haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/12/2025	TRANSF.BCO.NACION	4 504,80
05/12/2025	TRAN.CEL.BM.NACION	1 804,80
05/12/2025	TRANSF.BCO.INTERBA	3 879,41
05/12/2025	TRANSF.BCO.INTERBA	3 571,80

31. En sus descargos, el Banco indicó que el denunciante no ha cumplido con acreditar sus alegaciones.
32. Para acreditar el hecho denunciado, el señor Loayza presentó copia del reporte de movimientos de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11, en el que quedó registrado los débitos de las operaciones no reconocidas:

Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

LOAYZA AYLLON MARCO HERBERT

(1610G1)000 AORUW

PAGINA1 DE 2

CODIGO DE CUENTA1910-11

MONEDAsoles

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/12/25 AL 31/12/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
01DIC	01DIC			
01DIC	01DIC			
01DIC	01DIC			
01DIC	01DIC			
02DIC	02DIC			
03DIC	03DIC			
03DIC	03DIC			
05DIC	05DIC			
05DIC	05DIC			
05DIC	05DIC	TRANSF. BCO. NACION	4,504.80	
05DIC	05DIC	TRAN. CEL. BM. NACION	1,804.80	
05DIC	05DIC	TRANSF. BCO. INTERBA	3,879.41	
05DIC	05DIC	TRANSF. BCO. INTERBA	3,571.80	

33. De la revisión del mencionado material probatorio aportado por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron debitadas de la cuenta de ahorros del señor Loayza.
34. No obstante, en el presente caso, el Banco no presentó la información requerida mediante Resolución N° 1, referida a la autorización de las operaciones denunciadas, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fueron correctamente autorizadas, conforme lo establece el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra,

(...)

b) Las operaciones de pago, pagos periódicos o transferencias a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica, y siempre que dichas cuentas se mantengan en la misma empresa.

M-OPS-04/01

Página 7 de 16

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.

35. Sin perjuicio de lo indicado, el denunciante formuló alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i)

36. El señor Loayza señaló que el Banco no cumplió con bloquear su tarjeta y cuenta, pese a que lo solicitó el 5 de diciembre de 2025; y, como consecuencia se efectuaron dos operaciones adicionales entre las 16:00 y 18:00 horas.
37. Al respecto, cabe precisar que el artículo 173.2° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹², establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil –de aplicación supletoria al presente procedimiento¹³– dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión¹⁴.
38. En el presente caso, el denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten que solicitó el bloqueo. Por el contrario, de la revisión de la respuesta del reclamo N° TRA00218444, se verifica que el bloqueo de la tarjeta de débito del denunciante se realizó el 6 de diciembre de 2025 a las 09:57 horas, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en el presente extremo.
39. El señor Loayza en su escrito del 4 de marzo de 2026, solicitó que este Órgano Resolutivo requiera al Banco las grabaciones de las cámaras de video vigilancia del día 5 de diciembre de 2025 a fin de acreditar que solicitó el bloqueo de su tarjeta.
40. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la tenencia de cámaras de videovigilancia por parte de las entidades financieras se enmarca en una política de prevención de delitos, así como garantizar la seguridad e integridad física de las personas. Por ello, las grabaciones de seguridad que puedan generarse en determinada agencia permiten identificar el ingreso y salida de las personas, así como el desarrollo de las actividades dentro de las oficinas, pero no tienen por finalidad ser una constancia de la comunicación e interacción entre los bancos y sus clientes como parte de la ejecución de operaciones en específico. Para esto último, las entidades financieras emiten comprobantes, contratos u otra documentación afín por las acciones que los clientes les solicitan, los cuales se

¹² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 173°.- Carga de la prueba

(...)

2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES. Primera.-** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

¹⁴ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 196°.- Carga de la prueba.-** Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

validan con la suscripción y firma o con su recepción en señal de conformidad. Por ello, el valor probatorio de una grabación no puede superponerse a un documento en el que se registre la gestión realizada por el denunciante.

Sobre el alegato (ii)

41. El señor Loayza indicó que no reconoce las operaciones pues no adoptó las medidas de seguridad adecuadas respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó por correo electrónico o mensaje de texto, ni adoptó otra medida preventiva; pese a que: (a) las operaciones son inusuales en tanto se produjeron cuatro en una sola tarde; y, (b) nunca ha efectuado transferencias bancarias virtuales, únicamente realiza operaciones por cajero y Yape.
42. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
43. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
44. De la revisión de los estados de cuenta de la cuenta de ahorros del denunciante, correspondiente a los meses de junio de 2025 a noviembre de 2025, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
 - Canal de operaciones habituales: operaciones en canales virtuales del Banco y presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 30 de julio de 2025 se realizó un retiro de efectivo por el importe de S/ 1 000,00.
 - Tipo de operaciones: transferencias, retiros y consumos presenciales.
 - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 30 de julio de 2025, se registraron doce operaciones por los importes de S/ 1 000,00, S/ 25,60, S/ 10,00, S/ 33,00, S/ 75,00, S/ 39,95, S/ 150,00, S/ 100,00, S/ 25,00, S/ 34,00, S/ 13,50 y S/ 52,00.
45. De lo expuesto, se verifica que el señor Loayza realizaba más de una operación por día, en diversos canales, aunque por importes menores a las operaciones cuestionadas.
46. La primera operación por el importe de S/ 4 504,80, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día; respecto a la segunda operación por el importe de S/ 1 804,80, si bien esta operación estaba dentro del número máximo de operaciones por día, el monto total ascendía a S/ 6 309,60 monto que resultaba superior a lo dispuesto con anterioridad por el denunciante, por lo que esta segunda operación era ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante. Por tanto, a partir de la segunda



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2

operación el Banco debió bloquear preventivamente la tarjeta y alertar al denunciante, debido a que se había excedido el monto máximo de operación que realizada el consumidor por día.

47. Asimismo, el denunciante indicó que no realiza transferencias, pues solo realiza operaciones por cajero y Yape; sin embargo, de los reportes de movimientos del mes de agosto de 2025 se advierte lo contrario. Por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante.
48. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁵, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
49. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
50. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
51. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
05/12/2025	-	TRANSF.BCO.NACION	4 504,80
05/12/2025	-	TRAN.CEL.BM.NACION	1 804,80
05/12/2025	16:32	TRANSF.BCO.INTERBA	3 879,41
05/12/2025	18:11	TRANSF.BCO.INTERBA	3 571,80

52. Así, si bien de los medios probatorios que obran en el expediente se ha podido constatar que las operaciones fueron efectuadas en un mismo día, solo se cuenta con información horaria respecto de las dos últimas, sin que exista material probatorio que permita establecer la hora exacta de ejecución de las dos primeras operaciones.
53. En el presente caso no se puede determinar si las cuatro operaciones denunciadas por el señor Loayza debieron levantar alguna alerta en los sistemas de monitoreo del Banco, en virtud del horario y la frecuencia en que fueron realizadas, pues como se indicó no existe

15

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-04/01

Página 10 de 16

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

material probatorio que permita determinar ello. Por tanto, corresponde desestimar el alegato del señor Loayza.

54. Finalmente, el denunciante solicitó se requiera al Banco la presentación de log de autenticación y geolocalización, registro de envío y validación de OTP, la trazabilidad del dinero.
55. Sobre el particular, corresponde precisar que, conforme a lo establecido en el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, las empresas del sistema financiero deben demostrar que la operación fue correctamente autenticada mediante los factores de autenticación exigidos por la normativa sectorial no requiriéndose para ello la geolocalización de la operación ni la trazabilidad del dinero.
56. Asimismo, respecto del log de autenticación y del envío y validación de la clave OTP, se debe indicar que como parte del requerimiento de información efectuado en la Resolución N° 1 se solicitó al Banco que presente los medios probatorios que acrediten la correcta realización de la operación; sin embargo, no cumplió con ello, por lo que no amerita requerirle nuevamente la presentación de esa información.
57. Por todo lo expuesto, corresponde declarar responsable al Banco por infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por haber debitado indebidamente cuatro (4) operaciones de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11 del denunciante, en tanto no quedó acreditada su correcta autorización y su sistema de monitoreo no detectó operaciones ajenas al comportamiento habitual del denunciante. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.3. Medidas correctivas

58. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
59. En el presente caso, se ha declarado responsable al Banco por infringir el Código al debitar indebidamente cuatro (4) operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros de la parte denunciante. Por lo tanto, corresponde ordenar al Banco en calidad de medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
 - (i) Devolver el importe de S/ 13 760,81 en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11 del denunciante, correspondiente a cuatro (4) de las operaciones no reconocidas, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de las operaciones hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre las devoluciones realizadas y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

60. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁶.

III.4. Graduación de la sanción

61. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
62. Sobre el débito indebido de cuatro (4) operaciones en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 13 760,81, que equivale a 2.50 UIT ¹⁷ , la infracción tiene un nivel de afectación alto (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁸ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁹ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 4.01 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 4,01 UIT.	
Topes legales	

¹⁶**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁷

El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

¹⁸

Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁹

La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

M-OPS-04/01

Página 12 de 16

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.

63. Por ende, la multa a imponer al Banco es de 4,01 UIT.

III.5. Costas del procedimiento

64. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁰ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
65. En ese sentido, el Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²¹.
66. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²².
67. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar al Banco el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV. RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una multa de 4,01 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por debitar indebidamente cuatro (4) operaciones no reconocidas de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11 del denunciante, en tanto no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad y su sistema de monitoreo no detectó operaciones ajenas al comportamiento habitual del denunciante Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) no cumplió con

²⁰ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²¹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

bloquear su tarjeta y cuenta, pese a que lo solicitó; y, como consecuencia se efectuaron dos operaciones adicionales entre las 16:00 y 18:00 horas; y, (ii) no adoptó las medidas de seguridad adecuadas respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó por correo electrónico o mensaje de texto, ni adoptó otra medida preventiva; pese a que las operaciones son inusuales en tanto se produjeron cuatro en una sola tarde; y, (b) nunca ha efectuado transferencias bancarias virtuales, únicamente realiza operaciones por cajero y Yape:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/12/2025	TRANSF.BCO.NACION	4 504,80
05/12/2025	TRAN.CEL.BM.NACION	1 804,80
05/12/2025	TRANSF.BCO.INTERBA	3 879,41
05/12/2025	TRANSF.BCO.INTERBA	3 571,80

SEGUNDO: Requerir a Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa²³, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁴, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁵. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

TERCERO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver el importe de S/ 13 760,81 en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11 del denunciante, correspondiente a cuatro (4) de las operaciones no reconocidas, así como

²³ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²⁴ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁵ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de las operaciones hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,

- (ii) informar a la parte denunciante sobre las devoluciones realizadas y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00; sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁷, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

²⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0053-2026/PS2**

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119^{o29} del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁹**LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 16 de 16